

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 176/2530

นางจงดี เกตุวรภัทรราช

โจทก์

นายสุรพล มงคล

จำเลย

นางจงดี เกตุวรภัทรราช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ปราบฎีกาว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทมาโดยสุจริต โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยและนางสาวตรีมุกดาทำสัญญาประนีประนอมยอมความยกเลิกเช็คพิพาทภายหลังที่โอนส่งมอบให้แก่บุคคลภายนอกจนกระทั่งโอนมาถึงโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงมีเจตนากระทำผิดต่อกฎหมายแล้ว จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และคดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยและพิพากษาคดีโดยอาศัยประเด็นในปัญหาข้อกฎหมายตามที่ศาลชั้นต้นได้สั่งรับอุทธรณ์ข้อกฎหมายของโจทก์ไว้ดังนั้นฎีกาโจทก์จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 109)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 106)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เช็คพิพาทจำนวนเงิน 20,000 บาท ศาลชั้นต้นฟังว่า เช็คไม่มีมูลหนี้ พิพากษายกฟ้อง คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 193 ทวิ โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง อ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงให้ซึ่งต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงไม่ชอบ เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวยุติแล้ว ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เช็คพิพาทจำนวนเงิน 20,000 บาท ศาลชั้นต้นฟังว่า เช็คไม่มีมูลหนี้ พิพากษายกฟ้อง คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 193 ทวิ โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง อ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงให้ซึ่งต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงไม่ชอบ เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวยุติแล้ว

ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นไม่
รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>